

1504116-79.2019.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Desobediência

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... bastasse, o réu registra condenação anterior por tráfico de drogas nos autos nº 0009893-03.2011.8.26.0625, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, que transitou em julgado em janeiro de 2013, sobrevivendo a declaração de extinção da pena em agosto de 2013 (Folha de Antecedentes a fls. 52/56 e Certidão Estadual de Distribuições Criminais a fls. 57/59), condenação essa que não prevalece para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N

CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070

FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1504116-79.2019.8.26.0625 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504116-79.2019.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Desobediência (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Autor

Réu

Justiça Pública

Pedro Guilherme dos Passos

Justiça Gratuita

Vistos.

Pedro Guilherme dos Passos foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, porque no dia 27 de julho de 2019, por volta de 10h, na Rua Doutor Emílio Winther nº 334, Centro, nesta cidade e comarca de Taubaté, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima VRF.

Descreve a denúncia (fls. 37/40) que a vítima é ex-esposa do réu. A convivência entre ambos sempre foi conturbada e o relacionamento, pautado por agressões físicas em desfavor da vítima e ciúme excessivo do réu, fatos que ensejaram o fim do relacionamento em meados de dezembro de 2018. Em decorrência dos conflitos no relacionamento, o réu ofendeu a vítima com palavras e ameaças, a qual solicitou, e lhe foram concedidas nos autos nº 1502791-69.2019.8.26.0625, da 2ª Vara Criminal desta Comarca, medidas protetivas em desfavor do réu, dentre elas, a "proibição do autor de se aproximar da vítima e familiares, mantendo a distância mínima de 100 metros; proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar lugares, especialmente a residência da vítima e seu local de trabalho". O réu foi intimado da decisão judicial em 06 de junho de 2019 (fls. 25 dos autos nº 1502791-69.2019.8.26.0625), porém, na data dos fatos a descumpriu, pois se dirigiu ao local de trabalho da vítima, não respeitando os limites mínimos de distância estabelecidos entre eles, e manteve contato com a vítima. O réu, ouvido em solo policial, confessou o descumprimento da medida protetiva expedida em seu desfavor, confirmando que de fato procurou pela vítima em seu local de

trabalho.

Recebida a denúncia, em 13 de fevereiro de 2020 (fls. 42/44), o réu foi citado (fls. 61) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 65 e documentos fls. 66/68).

O processo foi saneado (fls. 69/70) e designou-se audiência de instrução (fls. 75/77), a qual não se realizou ante a ausência da vítima (fls. 94). Redesignado o ato (fls. 108/109), realizou-se por teleconferência, cujo registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 121/122). Na oportunidade, ausente o réu e por isso declarado revel, procedeu-se à inquirição da vítima, seguindo-se a apresentação de alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, salientando que ele agiu com o propósito deliberado de descumprir as medidas protetivas de urgência. Postulou a observância de que o réu é portador de maus antecedentes, sendo possível, entretanto, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena e a concessão de sursis.

Já a Defesa do réu pugnou por absolvição, pautando-se na alegada ausência de provas suficientes de autoria, já que os fatos se deram no local de trabalho da vítima, mas nenhuma testemunha presencial foi inquirida, remanescendo dúvidas sobre as circunstâncias da ocorrência. Subsidiariamente, para a hipótese de condenação, pleiteou o arbitramento de pena-base mínima, o reconhecimento da confissão em solo policial, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena e a concessão de sursis e dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

Em razão de fatos ocorridos anteriormente, foram deferidas em prol da vítima, em 05 de junho de 2019, medidas protetivas que proibiam o réu de se aproximar dela e de seus familiares, de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação e de frequentar a residência da vítima e seu local de trabalho (cópia da r. decisão proferida nos autos nº 1502791-69.2019.8.26.0625, da 2ª Vara Criminal desta Comarca, a fls. 10/12). O réu foi intimado a respeito no dia seguinte, 06 de junho de 2019 (cópia da certidão exarada no mandado de intimação a fls. 13).

Não obstante, o réu reiteradamente descumpriu - e continua a descumprir, segundo o relato da vítima em juízo - a decisão judicial: insistentemente a procurou - e ainda procura -, seja no trajeto ao seu local de trabalho, neste próprio ou em sua residência.

A vítima noticiou algumas das ocorrências na Delegacia de Polícia e a respeito foram lavrados os RDOs nº 1655, 3219 e 1671, referentes a condutas adotadas pelo réu nos dias 24, 27 e 28 de julho de 2019 (fls. 04/05, fls. 06/07 e fls. 08/09, respectivamente).

Em audiência judicial a vítima corroborou o que constou dos históricos dos boletins de ocorrência antes referidos e o quanto expendeu à autoridade policial.

Relatou a vítima que, na primeira ocasião mencionada, estava a caminho do trabalho, fazendo uso de bicicleta, quando o réu passou a segui-la de carro e por várias vezes "jogou" o automóvel "para cima dela". A vítima pediu ao réu que se afastasse, mas ele não a atendeu e, pelo contrário, passou com o veículo por cima da ciclofaixa, por onde a vítima trafegava, assim alcançou a calçada e interrompeu o trajeto da vítima, que acabou caindo da bicicleta. Ela começou a gritar e disse ao réu que acionaria a polícia, mas sequer conseguiu fazê-lo, pois quando o réu a parou, seu celular caiu ao solo e quebrou. Algumas pessoas se aproximaram e um morador do local começou a gritar; o réu ficou nervoso e acabou reingressando em

seu carro, deixando o local em seguida.

Na oportunidade seguinte o réu foi até a loja em que a vítima trabalhava - o que já vinha ocorrendo -, simulou a compra de um produto e quando o passaria pelo caixa, jogou o objeto no balcão em que a vítima estava trabalhando e começou a gritar e a ofendê-la. A vítima pediu ao réu que cessasse as agressões verbais, mas ele insistia que saíssem da loja para conversarem. Envergonhada pela situação, a vítima foi ao banheiro do estabelecimento e lá permaneceu até que o réu acabou indo embora.

Por fim, a vítima reiterou que o réu, por não aceitar o término do relacionamento havido entre ambos, e sob o pretexto de tratar de assuntos relacionados à filha do casal, por diversas vezes foi à casa da vítima, tal como se verificou na última oportunidade tratada nos autos, e ficou junto ao portão xingando, ofendendo e ameaçando a vítima.

O réu age com o propósito deliberado de descumprir a decisão judicial que objetiva salvaguardar a vítima. E assim atua porque, conforme expressamente afirmou à vítima, entende que medida protetiva “não dá em nada” e que a vítima apenas é detentora de “um monte de papel”, sendo evidente, portanto, seu dolo de desrespeito aos limites e às proibições impostas judicialmente.

Não são necessárias testemunhas das atitudes do réu para que estas sejam reputadas comprovadas: o relato da vítima em juízo, permeado de sentimentos de medo pelas condutas reiteradas do réu e de desesperança por nada tê-las obstado, é o suficiente à demonstração da autoria do delito.

Em solo policial o réu realmente confirmou que, embora ciente das medidas protetivas, de fato as descumpriu, mas disse que assim o fez uma única vez, em um sábado, quando foi ao local de trabalho da vítima, alegando que na ocasião somente pediu à vítima para ver a filha do casal, sem que tenham ocorrido discussões ou ameaças, sustentando que desde então não teve mais contato com a vítima. A narrativa, entretanto, não se coaduna com as provas produzidas: o réu procura a vítima insistentemente, em locais diversos, e a ofende, distrata, ameaça e discute com ela. E não importuna a vítima apenas para tratar de assuntos relativos à filha de ambos: ele quer convencer a vítima de que ela deve reatar a relação antes havida entre ambos. Nesse contexto, não se pode considerar que o réu confessou a autoria da conduta, notadamente em todas as suas circunstâncias.

Provada a autoria da conduta delitiva e sendo caso de condenação, procedo à dosimetria da pena com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Observa-se que não são integralmente favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal: além de ter descumprido as medidas protetivas reiteradamente, ou ao menos por três vezes, com sua conduta gerou consequências gravosas à vítima, que disse ter alterado sua rotina para evitar que o réu a encontre e a perturbe, notadamente porque tem medo dele, devido à sua postura agressiva. Não bastasse, o réu registra condenação anterior por tráfico de drogas nos autos nº 0009893-03.2011.8.26.0625, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, que transitou em julgado em janeiro de 2013, sobrevivendo a declaração de extinção da pena em agosto de 2013 (Folha de Antecedentes a fls. 52/56 e Certidão Estadual de Distribuições Criminais a fls. 57/59), condenação essa que não prevalece para fins de reincidência, mas caracteriza mau antecedente de acordo com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818, em que se fixou tese de repercussão geral segundo a qual “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150).

Em razão do exposto, fixo a pena-base um sexto acima do mínimo legal, em 3 meses e 15 dias de detenção.

Observado o que se expendeu a respeito do relato do réu em solo policial, que não se reputa tratar-se de confissão, assinala-se que não há atenuantes ou agravantes, nem causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição da pena a considerar, a qual é tornada definitiva no patamar em que arbitrada.

À vista da quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento (Código Penal, art. 33, § 2º, 'c').

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (Lei nº 11.340/06, art. 17) e por força de entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, Súmula 588: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos").

Por outro lado, atendidos os pressupostos legais (Código Penal, art. 77, incisos I a III), admitido jurisprudencialmente (Enunciado FONAVID nº 7: "O sursis, de que trata o art. 77 do Código Penal, é aplicável aos crimes regidos pela Lei nº 11.340/06, quando presentes os requisitos") e mostrando-se pessoal e socialmente recomendável, determino a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos.

Não sendo inteiramente favoráveis ao réu as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, inviável a imposição das condições preconizadas no Código Penal, art. 78, § 2º, alíneas 'a' a 'c', devendo o réu (conforme o Código Penal, art. 78, caput, e § 1º), no primeiro ano do prazo, sujeitar-se a limitação de fim de semana (Código Penal, art. 48), permanecendo, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, e no segundo ano (Código Penal, art. 79), comparecer a cada três meses em juízo para informar e justificar atividades.

Embora certa a obrigação do réu de indenizar o dano causado pelo crime que cometeu (Código Penal, art. 91, inc. I), não houve pedido expresso de ressarcimento, nem se instaurou o contraditório correspondente, o que inviabiliza a medida.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Pedro Guilherme dos Passos, por incursão no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, concedido o sursis pelo prazo de dois anos, devendo o réu, no primeiro ano do prazo, sujeitar-se a limitação de fim de semana, permanecendo, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, e no segundo ano, comparecer a cada três meses em juízo para informar e justificar atividades.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804) no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual nº 11.608/2003, art. 4º, §9º). A exigibilidade dessa verba permanecerá sob condição suspensiva, enquanto perdurar a insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade da justiça ao réu (fls. 69/70); ao cabo de cinco anos, subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, remanescendo a hipossuficiência financeira, poderá ser reconhecida sua inexigibilidade, o que fica a cargo do Juízo das Execuções.

Faculto a permanência do réu em liberdade até o trânsito em julgado da presente, já que se encontra nessa condição por este processo.

Comunique-se à parte ofendida o teor desta sentença (Código de Processo Penal, art. 201, § 2º, e Lei nº 11.340/06, art. 21).

Publique-se.

Intimem-se.

Taubaté, 16 de novembro de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterro
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA